

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bản án số: **78** /2025/HSST

Ngày: 28/11/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Hồng Quang

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Việt Công Hưng - Là Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 56/2025/TLST- HS ngày 04 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2025/QĐXXST- HS ngày 12 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Ricky Aaron W, Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 06/7/1999 tại Vương quốc Liên hiệp A và B; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 8 Drumhirk Avenue BT23 7QA, Newtownarus, Ireland (Công dân các địa phận thuộc Vương Quốc Liên hiệp A và B). Nơi ở hiện nay: Nhà T, phường H, thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12, Dân tộc: Người nước ngoài, giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Gerry Stewart W1 (sinh năm: 1958) và bà Deborah Gail L (sinh năm: 1965). Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 02. Bị cáo chưa có vợ con.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo hiện đang được tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 80/LCCT-TA ngày 04/11/2025 và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số 01/2025/QĐ-TA ngày 04/11/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng. Có mặt

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trương Đức T - Luật sư Văn phòng L2 thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ. Địa chỉ: Tầng F, tòa nhà T, B N, phường T, Đà Nẵng. có mặt

- Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Thu C, sinh năm: 1964, Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện H (nay là xã H), Đà Nẵng. Vắng mặt

Người đại diện hợp pháp cho bị hại:

1. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1985; Địa chỉ: Thôn D, xã H, huyện H (nay là phường H), Đà Nẵng. Có đơn xin vắng mặt

2. Bà Nguyễn Thị K1, sinh năm: 1986, Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện H (nay là

xã H), Đà Nẵng. Có đơn xin vắng mặt

3. Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm: 1991, Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện H (nay là xã H), Đà Nẵng. Có mặt

4. Ông Nguyễn Đình X, sinh năm: 1994, Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện H (nay là xã H), Đà Nẵng. Có mặt

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

5. Ông Lương Văn R, sinh năm: 1954; Trú tại: A đường N, phường C, Tp H, tỉnh Quảng Nam (nay là phường H), Đà Nẵng. có mặt

Người phiên dịch: Ông Đặng Văn B, sinh năm: 1968; Chuyên viên dịch thuật tiếng Anh, Trung tâm P; Địa chỉ: A L, phường H, Đà Nẵng. Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 03/7/2024, Ricky Aaron W (Quốc tịch: Ireland) đã có giấy phép lái xe quốc gia số 33485401 hạng AM/B/f/k/q có hiệu lực 02/11/2016 đến ngày 02/11/2026 cấp tại Vương quốc Anh, đã có giấy phép lái xe quốc tế IDP (theo Công ước về Giao thông đường bộ ngày 08/11/1968) số 3117513 hạng A/A1/B có hiệu lực 17/3/2024 đến ngày 17/3/2025 cấp tại Vương quốc Anh; điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 đi song song bên phải cùng với xe mô tô do ông Benjamin Oswald S điều khiển đi trên đường vành đai phía Tây hướng từ Hòa Phú T1 về thành phố H. Khi đi đến đoạn ngã tư giao nhau với đường liên thôn L - L thuộc xã H, thành phố Đà Nẵng thì phát hiện bà Nguyễn Thị Thu C điều khiển xe đạp đi theo hướng từ trái qua phải so với chiều 02 xe mô tô đi tới. Ông Benjamin Oswald S điều khiển xe tránh qua trái để tránh bà C; còn Ricky Aaron W tránh không kịp nên đã tông vào thanh khung sườn phía dưới bên phải của xe đạp của bà C.

Hậu quả: Ông Ricky Aaron W xây xát ngoài da, bà Nguyễn Thị Thu C bị chấn thương vùng đầu.

Xe mô tô mang biển số 34B1-338.24 và xe đạp hư hỏng.

* Theo kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 244/KLTTCT-TTPYĐN ngày 11/10/2024 của Trung tâm P1 – Sở Y, kết luận:

a. Các kết quả chính:

Kết quả khám giám định:

- Chấn thương sọ não đụng dập xuất huyết nhu mô não, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện, hệ thống não thất bên trái bị chèn ép, cấu trúc đường giữa lệch phải đã điều trị. Hiện tại: Tỉnh thần tỉnh, tiếp xúc chậm, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Liệt 2 người phải, cơ lực bên phải bậc 0-1/5, 2 người bên phải teo cơ nhẹ, trương lực cơ giảm, đại tiểu tiện không tự chủ (có lúc biết gọi người nhà, có lúc không biết), nạn nhân đang phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn và người chăm sóc.

Chấn thương gãy đầu trên xương chày và xương mác phải đã điều trị. Hiện tại không cứng khớp chân phải, không ngăn chi.

- Các tổn thương phần mềm như đã nêu trên.

Kết quả khám chuyên khoa: Không.

Kết quả cận lâm sàng:

- Xquang: Gãy đầu trên hai xương cẳng chân phải, thẳng trục, cal tốt.
- Điện não: Sóng điện não trong giới hạn bình thường.

Kết quả khác (nếu có): Không.

b. Kết luận:

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y1 quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Thị Thu C tại thời điểm giám định là: **85% (tám mươi lăm phần trăm)**, áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư.

- Kết luận khác: Không.

*** Kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn**

Sau khi xảy ra tai nạn, cán bộ Cảnh sát sát giao thông – Công an huyện H tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của Ricky Aaron W, xác định: **0.000mg/L**.

*** Giám định dấu vết va chạm trên các phương tiện**

Theo kết luận giám định số 668/KL-KTHS ngày 20/8/2024 của Phòng K2, kết luận:

a. Dấu vết va chạm, chiều hướng dấu vết va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 với xe đạp.

- Trên xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 sơn màu đỏ, trắng có các dấu vết sau:

Vết 1: Vết trượt xước su màu đen, bám dính chất màu nâu, màu xám trắng tại 2 mặt lặn và má lốp bên phải bánh trước, vị trí tương ứng dãy ký tự NF66 đến dãy chữ IRC in trên má lốp bên phải, kích thước (9x5,5)cm. Vết có chiều hướng từ ngoài vào tâm, ngược chiều tiến bánh xe.

Vết 2: Vết trượt xước, nứt sơn nhựa màu trắng, bám dính chất màu xanh tại bên trái chắn bùn trước bánh trước, vị trí thấp nhất cách mặt đất 44cm, kích thước (11x5)cm. Vết có chiều hướng từ trước ra sau.

Vết 3: Vết trượt xước nhựa, bám dính chất màu vàng, màu đen tại mặt trước bên phải ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng phía trước, vị trí thấp nhất cách mặt đất 56cm, kích thước (7x1,5)cm. Vết có chiều hướng từ phải qua trái.

Vết 4: Vết trượt xước sơn, nhựa màu trắng, bám dính chất màu nâu tại mặt ngoài viên trên yếm chắn gió bên phải, vị trí thấp nhất cách mặt đất 62cm, kích thước (2,5x0,5)cm. Vết có chiều hướng từ trước ra sau.

- Trên xe đạp sơn màu xanh có các dấu vết sau:

Vết 1: Vết trượt xước gỉ sét màu nâu, sơn màu xám trắng, bám dính chất màu đen tại thanh kim loại bên phải cố định chắn bùn và mặt sau chắn bùn bánh trước, vị trí thấp nhất cách mặt đất 27cm, kích thước (8x6)cm. Vết có chiều hướng từ phải qua trái.

Vết 2: Vết trượt xước sơn màu xanh, bám dính chất màu trắng tại mặt dưới bên phải thanh khung sườn phía dưới, vị trí thấp nhất cách mặt đất 45cm, kích thước (8x1)cm. Vết có chiều hướng từ trên xuống dưới.

Cong lệch khung sườn xe, chiều hướng từ phải qua trái.

Vết 3: Vết trượt xước decal màu vàng, màu đen tại bên phải thanh khung sườn phía dưới, vị trí thấp nhất cách mặt đất 53cm, kích thước (4x1)cm. Vết có chiều hướng từ sau ra trước, lên trên.

Vết 4: Vết trượt xước gỉ sét màu nâu, trượt xước kim loại, bám dính chất màu trắng tại mặt ngoài thanh phuộc bên phải, vị trí thấp nhất cách mặt đất 54cm, kích thước (6x1)cm. Vết có chiều hướng từ sau ra trước.

b. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 với xe đạp.

Vết 1 trên xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 hình thành phù hợp do mặt lặn và má lốp bên phải bánh trước của xe mô tô này va chạm với thanh kim loại bên phải cố định chắn bùn và mặt sau chắn bùn bánh trước của xe đạp tạo nên vết 1 tương ứng trên xe đạp.

Vết 2 trên xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 hình thành phù hợp do bên trái chắn bùn trước bánh trước của xe mô tô này va chạm với mặt dưới bên phải thanh khung sườn phía dưới của xe đạp tạo nên vết 2 tương ứng trên xe đạp.

Vết 3 trên xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 hình thành phù hợp do mặt trước bên phải ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô này va chạm với bên phải thanh khung sườn phía dưới nơi có dán decal của xe đạp tạo nên vết 3 tương ứng trên xe đạp.

Vết 4 trên xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 hình thành phù hợp do yếm chắn gió bên phải của xe mô tô này va chạm với thanh phuộc bên phải của xe đạp tạo nên vết 4 tương ứng trên xe đạp.

*** Khám nghiệm hiện trường**

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông là tại ngã tư giao nhau giữa đường vành đai phía Tây với đường liên thôn L - L, thuộc địa phận thôn L, xã H, huyện H, TP Đà Nẵng (nay là xa H, thành phố Đà Nẵng). Phần đường phía bên phải đường vành đai hướng H đi H nơi xảy ra tai nạn rộng 6,8m; khoảng rộng giữa đường vành đai và đường liên thôn hướng Lê Trạch rộng 26m. Chọn trụ điện kí hiệu LT26C nằm bên phải đường vành đai hướng H đi H làm mốc chuẩn. Chọn mép đường bên phải theo hướng H đi H làm mép chuẩn. Tất cả các dấu vết đều được kéo vuông góc và mép chuẩn.

Sau tai nạn xe mô tô biển số 34B1-338.24 dựng ngang trên đường, đầu xe quay vào dải phân cách. Trục sau xe mô tô cách mép chuẩn là 2,8m; trục trước xe mô tô cách mép chuẩn là 3,9m và cách mốc tại hiện trường là 7,80m

Trên mặt đường xe mô tô để lại vết xước không liên tục dài 2,25m; đầu vết xước cách mép chuẩn là 2,80m; cách đầu mép đường rẽ vào đường liên thôn là 16,3m và cách đầu dải phân cách là 16,4m. Cuối vết xước cách mép chuẩn là 2,96m và cách trục sau xe mô tô là 2m; từ vị trí cuối vết xước (kí hiệu 1) sang lề đường bên trái 2,3m là vết xước không liên tục dài 0,35m (xe đạp) đầu vết cách mép chuẩn là 4,9m; cuối vết cách mép chuẩn là 5m.

Từ vị trí trực trước xe mô tô kéo sang bên trái 3m là trực trước xe đạp (kí hiệu 4) hai xe hơi đối đầu nhau. Trực trước cách mép chuẩn là 6,63m; trực sau cách mép chuẩn là 7,75m.

Trước đầu xe mô tô chệch về hướng H trên mặt đường để lại vết máu (kí hiệu 5) kích thước (0,2x0,15)m; tâm vết máu cách trực trước xe mô tô là 1,4m và cách mép chuẩn là 4,45m.

Cạnh xe mô tô về hướng H trên mặt đường để lại vết nhót (kí hiệu 6) kích thước (1,3x0,5)m; tâm vết cách mép chuẩn là 2,17m và cách trực sau xe mô tô là 1,1m.

Từ vị trí vết 1 kéo về hướng Hòa Tiến bên trái đường 26,3m là biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên; từ vị trí đầu vết 1 kéo về hướng đường liên thôn hướng La Bông 56,45m phía bên phải đường hướng La B1 đi L là biển báo hiệu “Đi chậm chú ý quan sát” từ biển báo này về hướng La Bông 13,20m là biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên.

*** Hiện trường dựng lại**

Sau khi xảy ra tai nạn, các phương tiện đã được người dân dựng lên, xét thấy hiện trường bị xáo trộn nên Cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ. Quá trình dựng lại hiện trường:

Hiện trường chung: Nơi dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông là tại Ngã tư giao nhau giữa đường vành đai phía Tây với đường liên thôn L - L, thuộc địa phận thôn L, xã H, huyện H, TP Đà Nẵng. Phần đường phía bên phải đường vành đai hướng H đi H nơi xảy ra tai nạn rộng 6,8m. Khoảng rộng giữa đường vành đai và đường liên thôn hướng Lê Trạch rộng 26m.

Xác định điểm mốc và mép chuẩn: Chọn điểm mốc của hiện trường là trụ đèn CSLT16C nằm bên phải đường vành đai hướng H đi H. Chọn mép chuẩn là phía bên phải theo hướng H đi H.

Xác định vị trí các vết cày xước trên mặt đường theo hồ sơ khám nghiệm hiện trường:

Vị trí số 1: Vết cày xước không liên tục dài 2,25m điểm đầu cách mép chuẩn là 2,80m; cách đầu mép đường rẽ vào đường liên thôn 16,3m; cách dây phân cách 16,4m; điểm cuối cách mép chuẩn là 2,96m; cách trực bánh xe sau mô tô 34B1-338.24 là 2,96m.

Vị trí số 2: Vết cày xước không liên tục dài 0,35m điểm đầu vết cách mép chuẩn 4,9m; điểm cuối vết cách mép chuẩn là 5m.

Xác định lại vị trí 02 phương tiện xe mô tô 34B1-338.24 và xe đạp theo lời khai của nhân chứng:

Vị trí số 3: Xe mô tô 34B1-338.24 đang trong trạng thái ngã nghiêng bên phải; đầu xe quay về hướng H; đuôi xe quay về hướng H; trực bánh xe trước cách điểm mốc 8,4m; cách mép chuẩn 2,7m; trực bánh xe sau cách điểm mốc 9,3m; cách mép chuẩn 3,9m.

Vị trí số 4: Xe đạp đang trong trạng thái ngã nghiêng bên trái đầu xe quay về hướng H; đuôi xe quay về hướng H; trực bánh xe trước cách điểm mốc 8,4m; cách mép chuẩn 4,8; trực bánh xe sau cách mép chuẩn 5,8m.

*** Xác minh chủ sở hữu phương tiện**

Đối với xe mô tô 02 bánh mang biển số 34B1-338.24, xác định: Vào năm 2011, ông Võ Quang D (Sinh năm: 1977; trú tại: 6 Đ, phường B, thành phố Hải Phòng) có mua và đứng tên chủ sở hữu xe mô tô mang biển số 34B1-338.24 để sử dụng. Đến khoảng năm 2018, thì ông D bán lại xe trên cho người khác (không nhớ rõ tên tuổi, địa chỉ) với giá 10.000.000 đồng nhưng không làm thủ tục sang tên, nên hiện nay trên giấy chứng nhận đăng ký xe ông Võ Quang D vẫn đứng tên chủ xe. Đến khoảng tháng 05/2024, ông Lương Văn R (Sinh năm: 1954; nơi ở hiện tại: A P, phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nay là phường H, thành phố Đà Nẵng) đã mua lại xe 34B1-338.24 của người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) tại chợ X1 cũ Thành phố Hà Nội với giá 10.500.000 đồng, các bên chỉ thỏa thuận miệng không lập giấy tờ mua bán. Đến ngày 03/7/2024, ông Lương Văn R cho R1 thuê xe, sử dụng đến khi xảy ra tai nạn.

*** Xác minh thông tin giấy phép lái xe**

Theo công văn số 4196/SGTVT-QLVTPTNL ngày 15/8/2024 của Sở Y cung cấp, xác định: Đến ngày 15/8/2024, Sở Y không cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép lái xe cho R1.

Đến ngày 17/7/2025, Ricky Aaron W mới xuất trình giấy phép lái xe quốc tế IDP số 3117513 theo quy định, hạng A, A1, B (có hiệu lực từ ngày 17/3/2024 đến ngày 17/03/2025) và đã được Đ tại V và Cộng Hòa Ai-len cấp Chứng nhận/Hợp pháp hóa lãnh sự số 2454 ngày 05/6/2025 xác nhận.

*** Tang vật thu giữ:**

- Đối với ông Ricky Aaron W: 01 (một) chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 025880 đứng tên Võ Quang D đối với xe mô tô biển số 34B1-338.24 do Công an tỉnh H cấp ngày 10/09/2011.

+ 01 (một) Hộ chiếu số PE5905628 cấp tại Ireland ngày 01/10/2019; 01 giấy phép lái xe quốc tế số 3117513; 01 giấy phép lái xe quốc gia số 3348540 mang tên Ricky Aaron W.

- Đối với bà Nguyễn Thị Thu C: 01 (một) xe đạp sơn màu xanh.

*** Xác minh lý lịch tư pháp, tiền án, tiền sự**

Theo Công hàm số 144/2024 ngày 06/12/2024 của Đại sứ quán I1 tại Hà Nội cung cấp, xác định: Ông Ricky Aaron W không thuộc diện miễn trừ ngoại giao.

Theo Phiếu lý lịch tư pháp số: 2002284875 ngày 02/12/2024 của Bắc I cung cấp, xác định: Ricky Aaron Warwick không có tiền án và đã được Đ tại V và Cộng Hòa Ai-len cấp Chứng nhận/Hợp pháp hóa lãnh sự số 6464 ngày 08/01/2025 xác nhận.

*** Về dân sự:**

Ricky A đã tự nguyện bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu C số tiền 300.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Thu C và gia đình bà C có đơn xin bãi nại, không có yêu cầu bồi thường gì thêm và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Ricky Aaron W.

*** Xử lý vật chứng:**

- Đối với xe mô tô biển số 34B1-338.2401 (một) chúng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 025880 đứng tên Võ Quang D. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại xe cho ông Lương Văn R.

- 01 (một) xe đạp sơn màu xanh đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu C.

- 01 (một) Hộ chiếu số PE5905628 cấp tại Ireland ngày 01/10/2019 mang tên Ricky Aaron W; 01 giấy phép lái xe quốc tế số 3117513; 01 giấy phép lái xe quốc gia số C, đề nghị trả lại cho Ricky Aaron W.

Tại Cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 31/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Ricky Aaron W về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đà Nẵng giữ nguyên quan điểm đã truy tố đồng thời đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Ricky Aaron W phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị:

Áp dụng điểm b khoản 1 điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Ricky Aaron W từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng điều 37 Bộ luật hình sự tuyên Trục xuất bị cáo Ricky Aaron W rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày chấp hành xong bản án.

- Về trách nhiệm dân sự: Bà C và gia đình nhận đã bồi thường số tiền 300.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm và xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên không đề cập giải quyết

-Về phần xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tuyên trả cho R1 01 hộ chiếu số PE5905628 cấp tại Ireland ngày 01/10/2019 mang tên Ricky Aaron W; 01 giấy phép lái xe quốc tế số 3117513; 01 giấy phép lái xe quốc gia số 33485401;

Những vật chứng trên hiện do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Đà Nẵng tạm giữ theo biên bản giao nhận ngày 24/11/2025.

Đối với 01 chúng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 025880 đứng tên Võ Quang D: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an T2 có công văn chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố K2 về hành vi vi phạm hành chính của ông Lương Văn R, sau khi nhận chuyển nhượng xe máy BKS 34B1-338.24 đã không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ (theo biên bản bàn giao nhận ngày 16/10/2025) là phù hợp nên không đề cập đến.

Người bào chữa cho bị cáo - Luật sư Trương Đức T trình bày ý kiến tranh luận: Thống nhất về tội danh và hình phạt như **Viện kiểm sát** đã truy tố. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây ra tai nạn đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại số tiền 300.000.000 đồng, hiện tại sức khỏe bị hại đã có chuyển biến, đi lại được, người bị hại và gia đình có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bản thân bị cáo là khách nước ngoài du lịch đến Việt Nam từ tháng 7/2024, sau khi xảy ra tai nạn bị cáo bị tạm hoãn xuất cảnh khỏi Việt Nam, bị cáo không có công việc ở Việt Nam mong muốn nhận được khoan hồng pháp luật Việt Nam để sớm về

nước để đoàn tụ với gia đình. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS và áp dụng hình phạt tiền theo Điều 35 BLHS cũng đủ sức răn đe đối với bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Ricky Aaron W đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến tranh luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng: Bị cáo Ricky Aaron W xin lỗi người bị hại vì hành vi của mình đã gây ra, bị cáo rất vui vì được biết tình trạng sức khỏe của bà C đã thuyên giảm. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về nước, đoàn tụ với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an T2, Điều tra viên, **Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng**, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Ricky Aaron W đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu điều tra thu thập đầy đủ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 03/7/2024, Ricky Aaron W (Quốc tịch: Ireland) đã có giấy phép lái xe quốc gia số 33485401 hạng AM/B/f/k/q có hiệu lực 02/11/2016 đến ngày 02/11/2026 cấp tại Vương quốc Anh, đã có giấy phép lái xe quốc tế IDP (theo Công ước về Giao thông đường bộ ngày 08/11/1968) số 3117513 hạng A/A1/B có hiệu lực 17/3/2024 đến ngày 17/3/2025 cấp tại Vương quốc Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34B1-338.24 chạy trên đường vành đai theo hướng H - H, thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau với đường liên thôn L - L thuộc thôn L, xã H, Đà Nẵng thì tông vào thanh khung sườn phía dưới bên phải của xe đạp của bà Nguyễn Thị C đang điều khiển đi theo hướng từ trái qua phải so với chiều xe Ricky Aaron W đi tới. Hậu quả bà C bị thương tích **85%**. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Ricky Aaron W điều khiển xe mô tô 02 bánh mang biển số 34B1-338.24 đi trên đường ưu tiên, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn tại nơi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm (Biển báo 207a: Giao nhau với đường không ưu tiên), không chú ý quan sát trực tiếp tông vào thanh khung sườn phía dưới bên phải của xe đạp do bà Nguyễn Thị Thu C điều khiển gây tai nạn làm bà C bị thương tích 85%. Vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ; vi phạm Khoản 1, 3 Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ G quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với tình tiết định khung “*Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên*” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 BLHS như bản cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 31/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất tính vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Ricky Aaron Warwick điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ nhưng không tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông đường bộ, mà còn gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác. Do đó cần phải quyết định một mức án tương xứng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng: không có

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi xảy ra sự việc bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 300.000.000 đồng, bị hại và gia đình bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử thấy có cơ sở áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo Ricky Aaron W đi du lịch tại Việt Nam, sau sự việc xảy ra vụ tai nạn bị cáo bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2024 đến nay và không có công việc ổn định tại Việt Nam. Bản thân bị cáo mong muốn được sớm trở về đất nước của mình để đoàn tụ với gia đình ổn định cuộc sống, Mặt khác, hiện tại tình trạng sức khỏe của bà C có chuyển biến tốt, trí não đã phục hồi, có thể tự đi lại được và tự chủ trong mọi sinh hoạt cá nhân. Bị hại và gia đình bị hại mong muốn giảm nhẹ hình phạt, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo xử phạt tiền để để bị cáo sớm trở về với nước và đoàn tụ với gia đình. Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để áp dụng quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 để áp dụng hình phạt tiền cho Ricky Aaron W, không cần thiết xử cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về nước, đoàn tụ cùng gia đình là thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

[6] Xét thấy bị cáo Ricky Aaron W là người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam nên cần áp dụng hình phạt bổ sung Trục xuất quy định tại Điều 37 BLHS buộc bị cáo rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày chấp hành xong bản án.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường số tiền 300.000.000 đồng, người bị hại không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[8] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tuyên trả cho R1 01 hộ chiếu số PE5905628 cấp tại Ireland ngày 01/10/2019 mang tên Ricky Aaron W; 01 giấy phép lái xe quốc tế số 3117513; 01 giấy phép lái xe quốc gia số 33485401;

Những vật chứng trên hiện do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Đà Nẵng tạm giữ theo biên bản giao nhận ngày 24/11/2025.

Đối với 01 xe mô tô BKS: 34B1-338.2401 đứng tên Võ Quang D. Ông D bán xe này cho ông Lương Văn R (ông R chưa làm thủ tục sang tên). Cơ quan CSĐT Công an T2 đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại xe và giấy chứng nhận xe cho ông Lương Văn R là phù hợp nên Hội đồng xét xử không đề cập.

Đối với 01 xe đạp sơn màu xanh đã được Cơ quan CSĐT Công an T2 đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu C là phù hợp nên Hội đồng xét xử không đề cập.

[9] Vấn đề khác: Đối với 01 chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 025880 đứng tên Võ Quang D: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an T2 có công văn chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố K2 về hành vi vi phạm hành chính của ông Lương Văn R, sau khi nhận chuyển nhượng xe máy BKS 34B1-338.24 đã không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ (theo biên bản bàn giao nhận ngày 16/10/2025) là phù hợp do đó Hội đồng xét xử không đề cập đến.

[9] Các nhận định, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa phù hợp với ý kiến của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 đồng bị cáo Ricky Aaron W phải chịu. Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Ricky Aaron W phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt số tiền **60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng)**

Hình phạt bổ sung: Áp dụng điều 37 Bộ luật hình sự tuyên Trục xuất bị cáo Ricky Aaron W rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày chấp hành xong bản án.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tuyên trả cho R1 01 hộ chiếu số PE5905628 cấp tại Ireland ngày 01/10/2019 mang tên Ricky Aaron W; 01 giấy phép lái xe quốc tế số 3117513; 01 giấy phép lái xe quốc gia số 33485401;

Những vật chứng trên hiện do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Đà Nẵng tạm giữ theo biên bản giao nhận ngày 24/11/2025.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Ricky Aaron W phải chịu 200.000 đồng.

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Riêng người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo,
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND khu vực 4 – Đà Nẵng,
- VKSND TP Đà Nẵng
- Công an thành phố Đà Nẵng
- Phòng THADS khu vực 4
- Lưu hồ sơ, VT

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Hạnh

